المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٨

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الإيلاء

الإيلاء بالمد الحلف وهو مصدر ل يولي إيلاء ويقال تألى يتألى وفي الخبر من يتأل على الله يكذبه والآلية بوزن فعيلة اليمين وجمعها ألايا بوزن خطايا قال كثير % قليل الألايا حافظ ليمينه % إذا صدرت منه الأليه برت %

وكذلك الالوة بسكون اللام وتثليث الهمزة والأصل فيه قوله تعالى ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾ وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون الآية وقال ابن عباس الذين يؤلون يحلفون حكاه عن أحمد وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تطيعه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر وهو محرم في ظاهر كلام جماعة لأنه يمين على ترك واجب وكان الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة وحاصله أن الشرع غير حكمه الذي كان معروفا عندهم

وهو الحلف على ترك الوطء في القبل هذا بيان لمعنى الإيلاء شرعا وفيه نظر لأنه لم يقيده بحلف الزوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء الزوجة في القبل ولم يقيده بالمدة وهذا ليس بداخل في حقيقته وإنما

و يشترط له شروط أربعة أحدهما الحلف على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن مؤليا لكن إن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم بحكمه على روايتين وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن مؤليا [ج ٨ - ص ٤]

وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوء يريد به جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن مؤليا وإن أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج صار مؤليا وإذا حلف على ترك الوطء في الفرج بلفظ لا يحتمل غيره كلفظه الصريح وقوله لا أدخلت ذكري في فرجك وللبكر خاصة لا اقتضضتك [ج ٨ - ص ٥]

لم يدين فيه وإن قال والله لا وطئتك أو لا جامعتك أو لا باضعتك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك أو لا اغتسلت منك فهو صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى

[ج ٨ - ص ٦]

وسائر الألفاظ لا يكون مؤليا فيها إلا بالنية فصل الشرط الثاني أن يحلف في الرضى والغضب بالله تعالى أو صفة من صفاته فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر مؤليا في الظاهر عنه [ج ٨ - ص ٧]

وعنه يكون مؤليا وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر [ج ٨ - ص ٨]

لم يكن مؤليا

فصل الثالث

أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر [ج ٨ - ص ٩]

أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجان أو ما عشت أو قال والله لا وطئتك حتى تحبلي لأنها لا تحبل إذا لم يطأها وقال القاضي إذا قال حتى تحبلي وهي ممن يحبل مثلها لم يكن مؤليا [ج ٨ - ص ١٠]

وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا [ج ٨ - ص ١١]

فإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا حتى يوجد الشرط ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال

[ج ٨ - ص ١٢]

و إن قال و الله لا وطئتك في السنة الامرة لم يصير مؤليا حتى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإن قال إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين وفي الآخر يصير مؤليا في الحال [ج ٨ - ص ١٣]

وإن قال و الله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر مؤليا [ج ٨ - ص ١٤]

و قال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار مؤليا و إن قال لنسائه و الله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن [ج ٨ - ص ١٥]

إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة و إن قال و الله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن و تنحل يمينه بوطء واحدة و قال القاضي لا تنحل في البواقي [ج ٨ - ص ١٦]

وإن قال و الله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين و في الأخر لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة فعلى هذا لو طلق واحدة منهن أو ماتت أنحلت يمينه ها هنا و في التي قبلها لا تنحل في البواقي [ج ٨ - ص ١٧]

وإن إلى من واحدة و قال للأخرى اشتركت معها لم يصير مؤليا من الثانية و قال القاضي يصير مؤليا منهما

فصل الشرط الرابع

ان يكون من زوج [ج ٨ - ص ١٨]

يمكنه الجماع و تلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافر حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه فأما العاجز عن الوطء فيجب أو شلل فلا يصح ايلاؤه و يحتمل أن يصح و فيئته أن يقول لو قدرت لجامعتك و لا يصح ايلاء الصبي والمجنون [ج ٨ - ص ١٩]

و في إيلاء السكران وجهان و مدة الايلاء في الاحرار و الرقيق سواء و عنه في العبد أنها على النصف ولا حق لسيد الامه في كلب الفيئة و العفو عنها و انما ذلك اليهما

فصل

وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر [ج ٨ - ص ٢٠]

فإن كان بالرجل عذر بمنع الوطء احتسب عليه بمدته و إن كان ذلك بها لم تحتسب عليه [ج ٨ - ص ٢١]

و إن طرأبها استؤنفت العدة عند زواله ألا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته و في النفاس وجهان و إن طلقها في أثناء المدة انقطعت فإن راجعها أو نكحها إذا كانت بائنا أستؤنفت المدة [ج ٨ - ص ٢٢]

وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة و إن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك [ج ٨ - ص ٢٣]

ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو يطلق وقال أبو بكر لا يلزمه و إن كان ظاهر فقال أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري أمهل ثلاثة أيام [ج ٨ - ص ٢٤]

و إن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك و إذا لم يبق له عذر وطلبت الفيئة وفي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها [ج ٨ - ص ٢٥]

وإن وطئها دون الفرج أو الدبر لم يخرج من الفيئة و إن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء إليها لان يمينه انحلت به و قال أبو بكر الأصح أنه لا يخرج من الفيئة [ج ٨ - ص ٢٦]

و إن لم يفء و أعفته المرأة سقط حقها و يحتمل إلا يسقط و لها المطالبة بعد و إن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها [ج ٨ - ص ٢٧]

و عنه أنها تكون بائنه و إن لم يطلق حبس و ضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين و الأخرى يطلق عليه الحاكم فان طلقها [ج ٨ - ص ٢٨]

واحدة فهو كطلاق المؤلي و إن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك وإن ادعى أن أدعى أن المدة لم تنقض أو انه وطئها و كانت ثيبا فالقول قوله وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل و كانت ثيبا فالقول قولها و إلا فالقول قوله و هل يحلف من القول قوله على وجهين

كتاب الظهار التأبيد بها أو بعضو منها

[ج ٨ - ص ٣٠]

فيقول أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي أو ظهر أو يدك على كظهر أمي أو كيد أختي أو خالتي من نسب أو رضاع

[ج ٨ - ص ٣١]

و إن قال أنت علي كأمي كانت مظاهرة و إن قال أردت كأمي في الكرامة دين و هل يقبل في الحكم يخرج على روايتين

[ج ٨ - ص ٣٢]

و إن قال أنت كأمي أو مثل أمي فذكر أبو الخطاب فيها روايتين و الاولى أن هذا ليس بظهار الا ان ينويه أو يقترن به ما يدل إرادته و إن قال أنت علي كظهر أبي أو كالأجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين

[ج ٨ - ص ٣٣]

و إن قال انت على كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا و ان قال انت على حرام فهو مظاهر ألا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين

[ج ٨ - ص ٣٤]

فصل

و يصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا و الأقوى عندي انه لا يصح من الصبي ظهار ولا ايلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه

[ج ٨ - ص ٣٥]

و يصح من كل زوجة فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح و عليه كفارة اليمين [ج ٨ - ص ٣٦]

و يحتمل ان تلزمه كفارة ظهار و إن قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة و عليها كفارة ظهار [ج ٨ - ص ٣٧]

و عليها التمكين قبل التفكير و عنه كفارة يمين و هو قياس المذهب و عنه لا شئ عليها [ج ٨ - ص ٣٨]

و ان قالت لأجنبية انت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر و إن قال لأجنبية أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك [ج ٨ - ص ٣٩]

وان أراد في تلك الحال فلا شيء عليه لأنة صادق و يصح الظهار معجلا و معلقا بشرط ومطلقا و مؤقتا نحو أنت على كظهر أمي شهر رمضان أو إن دخلت الدار فمتى انقضت الوقت زال الظهار و إن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة [ج ٨ - ص ٤٠]

فصل في حكم الظهار

يحرم وطء المظاهر منه قبل التفكير و هل يحرم الاستمتاع لها دون الفرج على روايتين [ج ٨ - ص ٤١]

و عنه لا يحرم وطؤها إذا كان التفكير بالإطعام أختاره أبو بكر و تجب الكفارة بالعود و هو الوطء نص عليه أحمد و أنكر قول مالك إنه العزم على الوطء [ج ٨ - ص ٤٢]

و قال القاضي و أبو الخطاب هو العزم و إن مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه [ج ٨ - ص ٤٣]

و إن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر وإن وطىء قبل التفكير أثم واستقرت عليه الكفارة و تجزئه كفارة واحدة وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر و قال أبو بكر [ج ٨ - ص ٤٤]

يبطل الظهار و تحل له و إن وطئها فعليه كفارة يمين و إن كرر الظهار قبل التفكير فكفارته واحدة و عنه إن كرره في مجالس فكفارات فإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة [ج ٨ - ص ٤٥]

و إن كان بكلمات فكل واحدة كفارة

فصل في كفارة الظهار و ما في معناها

كفارة الظهار على الترتيب فيجب عليه تحرير رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا [ج ٨ - ص ٤٦]

و كفارة الوطء في رمضان مثلها في ظاهر المذهب و كفارة القتل مثلهما الا في الإطعام ففي وجوبه روايتان و الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب في إحدى الروايتين فإذا وجبت و هو موسر ثم أعسر لم يجزئه الا العتق و ان وجبت و هو معسر فأيسر لم يلزمه العتق و له الانتقال اليه ان شاء [ج ٨ - ص ٤٧]

و عنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم و الرواية الثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التفكير لا يجزئه غيره فإن شرع في الصوم ثم ايسر ثم يلزمه الانتقال عنه

[ج ٨ - ص ٤٨]

و يحتمل أن يلزمه

فصل

فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته و كفاية من يمونه على الدوام و غيرها من حوائجه الأصلية بثمن مثلها [ج ٨ - ص ٤٩]

لزمه العتق و من له خادم يحتاج اليه أو دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها أو لم يجدر قبة

[ج ٨ - ص ٥٠]

الا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق و إن وجدها بزيادة لا تجحف به فعلى وجهين و إن ذهبت له رقبة لم يلزمه قبولها و إن كان ماله غائبا و أمكنه شراؤها بنسيئة لزمه [ج ٨ - ص ٥١]

و لا تجزئه في كفارة القتل الا رقبة مؤمنة و كذلك سائر الكفارات في ظاهر المذهب و لا تجزئه الا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى و شلل اليد [ج ٨ - ص ٥٢]

و الرجل أو قطعهما أو قطع إبهام اليد أوسبابتهما أو الوسطى أو الخنصر و البنصر من يد واحدة و لا يجزئ المريض المايوس منه و لا النحيف العاجز عن العمل و لا غائب و لا يعلم خبره [ج ٨ - ص ٥٣]

و لا مجنون مطبق و لا أخرس لا تفهم إشارته و لا عتق من علق عتقه بصفة عتق وجودها و لا من يعتق عليه بالقرابة [ج ٨ - ص ٥٤]

و لا من اشتراه بشرط العتق في ظاهر المذهب ولا أم ولده في الصحيح عنه ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا في اختيار شيوخنا و عنه يجزىء وعنه لا يجزىء مكاتب بحال [ج ٨ - ص ٥٥]

و يجزئ الأعرج يسيرا و المجدوع الأنف وأذن و المجبوب و الخصي و من

يخنق في الأحيان و الأصم و الأخرس الذي يفهم الإشارة و تفهم إشارته و المدبر و المعلق عتقه بصفة وولد الزنى [ج ٨ - ص ٥٧]

و الصغير و قال الخرقي إذا صام و صلى وإن عتق نصف عبد و هو معسر ثم أشترى باقيه فأعتقه أجزأه [ج ٨ - ص ٥٨]

الا على رواية وجوب الاستسعاء و ان اعتقه و هو موسر فسرى إلى نصيب شريكه لم يجزئه نص عليه و يحتمل أن يجزئه و إن أعتق نصفا أخر أجزأه عند الخرقي و لم يجزئه عند أبي بكر [ج ٨ - ص ٥٩]

فصل

فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا و لا تجب نية التتابع فإن تخل صومها شهر رمضان أو فطر واجب كفطر العيد

[ج ٨ - ص ٦٠]

أو الفطر لحيض أو نفاس أو جنون أو مرض مخوف أو فطر الحامل و المرضع لخوفهما على أنفسهما لم ينقطع التتابع و كذلك إن خافتا على و لديهما [ج ٨ - ص ٦١]

و يحتمل أن ينقطع و إن افطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف و إن افطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين [ج ٨ - ص ٦٢]

و إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا أنقطع التتابع و عنه لا ينقطع بفعله ناسيا ون أصاب غيرها ليلا لم ينقطع [ج ٨ - ص ٦٣]

فصل

فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام [ج ٨ - ص ٦٤]

و لا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته و إن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين و إن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه الا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب و عنه لا يجزئه

[ج ٨ - ص ٦٥]

و عنه يجزئه و إن وجد غيره و إن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه و عنه لا يجزئه و المخرج في الكفارة ما يجزئ و المخرج في الكفارة ما يجرى في الفطرة و في الخبز روايتان [ج ٨ - ص ٦٦]

فإن كان قوت بلده غير ذلك اجزأه منه لقول منه لقول الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) و قال القاضي لا يجزئه ولا يجزىء من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين [ج ٨ - ص ٦٧]

و لا من الخبز من رطلين بالعراقي الا ان يعلم انه مد و إن أخرج القيمة أو غدي المساكين أو عشاهم لم يجزئه [ج ٨ - ص ٦٨]

و عنه يجزئه

فصل

و لا يجزئ الإخراج الا بنية و كذلك الإعتاق و الصيام فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه [ج ٨ - ص ٦٩]

و إن كان عليه كفارات من جنس فنوى احدها اجزاه و إن كانت من أجناس فكذلك عند أبى الخطاب و عند القاضي لا يجزئه حتى يعين سببها فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الاول [ج ٨ - ص ٧٠]

وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب [ج ٨ - ص ٧١]

كتاب اللعان أن يبدأ الزوج فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى و يشير إليها و إن لم تكن حاضرة سماها و نسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ثم يقول في الخامسة و إن لعنه الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى ثم تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى أربع مرات

[ج ٨ - ص ٧٤]

ثم تقول في الخامسة و ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به و إن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالابعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين

[ج ٨ - ص ٧٥]

و من قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه الا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين و في الآخر يصح بلسانه

[ج ٨ - ص ٧٦]

و إذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها و الا فلا

[ج ٨ - ص ٧٧]

و هل يصح لعان من اعتقل لسانه و ايس من نطقه بالإشارة على وجهين

فصل

و السنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة في الأوقات و الأماكن المعظمة

[ج ٨ - ص ٧٨]

وإذا بلغ كل واحد كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل و امرأة تضع يدها على في المرأة ثم يعظه [ج ٨ - ص ٧٩]

فيقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الاخره وان يكون ذلك بحضرة الحاكم فإن كانت المرأة خفرة بعث من يلاعن بينهما

[ج ٨ - ص ٨٠]

و إذا قذف الرجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان و عنه يجزئه لعان واحد يقول اشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنى و تقول كل واحدة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى وعنه إن كان القذف بكلمة واحدة أجزأه لعان واحد و إن قذفهن بكلمات أفراد كل واحدة بلعان

فصل

ولا يصح الا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين

سواء كانا مسلمين أو ذميين أو رقيقين أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين و الأخرى لا يصح الا بين زوجين مسلمين حرين عدلين فإن أختل شرط في أحدهما فلا لعان بينهما و إن قذف أجنبية

[ج ٨ - ص ٨٢]

أو قال لامرأته زنيت قبل ان نكحك حد ولم يلاعن و ان أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد و بينهما و لد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن [ج ٨ - ص ٨٣]

و إن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن

و إن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما [ج ٨ - ص ٨٥]

فصل الشرط الثاني

أن يقذفها بالزنى فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين سواء قذفها بزنى في القبل أو الدبر و إن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما و عنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا و إن قال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم [ج ٨ - ص ٨٦]

ولا لعان بينهما و إن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت أمرأة مرضية انه ولد على فراشه لحقه نسبه و إن ولدت توأمين فأقر بأحدهما و نفي الأخر لحقه نسبهما و يلاعن لنفي الحد و قال القاضي يحد [ج ٨ - ص ٨٧]

فصل الثالث

أن تكلمه الزوجة و يستمر ذلك إلى أنقضاء اللعان فإن صدقته أو سكتت لحقه نسبه و لا لعان في قياس المذهب و إن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه و لحقه نسب الولد [ج ٨ - ص ٨٨]

و لا لعان و إن مات الولد فله لعانها و نفيه وإن لاعن و نكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها و لحقة الولد ذكره الخرقي و عن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن [ج ٨ - ص ٨٩]

و لا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما و لا يريد نفيه فله ذلك و الا فلا

فصل

و إذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها الحد عنه أو التعزير

و لو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما الثاني الفرقة بينهما

[ج ٨ - ص ٩١]

و عنه لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما الثالث التحريم المؤبد و عنه إن أكذب نفسه حلت له [ج ٨ - ص ٩٢]

و إن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها لم تحل له الا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى و إذا قلنا تحل له الزوجة بإكذب نفسه فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح و إن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها الرابع انتقاء الولد عنه بمجرد الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر

[ج ٨ - ص ٩٣]

و ينتفي عنه حملها و إن لم يذكره و قال الخرقي لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول و ما هذا الولد و لدي و تقول هي أشهد بالله لقد كذب و هذا الولد ولده و إن نفي الحمل في التعانة لم ينتف حتى ينفيه عند و ضعها له و يلاعن [ج ٨ - ص ٩٤]

فصل

و من شرط نفي الولد الا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفام و سكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه [ج ٨ - ص ٩٥]

و إن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يطر بذلك وإن قال لم اعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه النسب [ج ٨ - ص ٩٦]

ولزمه الحد أن كانت المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة

[ج ٨ - ص ٩٧]

فصل فيما يلحق من النسب

من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه [ج ٨ - ص ٩٨]

وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها أو فارقها حاملا فوضعت ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر [ج ٨ - ص ٩٩]

أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ثم يطلقها في المجلس أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها أو يكون صبيا له دون عشر سنين أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه نسبه [ج ٨ - ص ١٠٠]

وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين [ج ٨ - ص ١٠١]

فصل

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وإن ادعى العزل [ج ٨ - ص ١٠٢]

إلا أن يدعي الاستبراء وهل يحلف على وجهين [ج ٨ - ص ١٠٣]

فإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده والبيع باطل وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه وكذلك إن لم تستبرئ ولم يقر المشتري له به فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقأ عليه [ج ٨ - ص ١٠٤]

فيلحقه نسبه وإن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري وإذا وطىء المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك فولدت منه لم يلحقه النسب

[ج ٨ - ص ١٠٥]

كتاب العدد خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء

[ج ٨ - ص ١٠٧]

كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها

[ج ٨ - ص ١٠٨]

والمعتدات على ستة أضرب إحداهن اولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حرائر كن أو إماء من فرقة الحياة أو الممات والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان

[ج ٨ - ص ١٠٩]

فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة على روايتين وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به وعنه تنقضي به وفيه بعد

[ج ٨ - ص ١١٠]

وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان

[ج ٨ - ص ١١١]

وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما

فصل الثاني

المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر وإن كانت حرة

[ج ٨ - ص ١١٢]

وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة وسواء مات قبل الدخول أو بعده وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها [ج ٨ - ص ١١٣]

وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور امارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة [ج ٨ - ص ١١٤]

وإن تزوجت قبل زوالها لا يصح النكاح وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به لكن إن اتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه [ج ٨ - ص ١١٥]

وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة في ذلك فان كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله

فصل الثالث

ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة [ج ٨ - ص ١١٦]

والقرء الحيض في اصح الروايتين ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها [ج ٨ - ص ١١٧]

فإذا انقطع دمها من الثالثة حلت في إحدى الروايتين والأخرى لا تحل حتى تغتسل والرواية الثانية القروء الأطهار [ج ٨ - ص ١١٨]

ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت

[ج ٨ - ص ١١٩]

فصل الرابع

اللائى يئسن من المحيض واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر [ج ٨ - ص ١٢٠]

وإن كن إماء فشهران وعنه ثلاثة وعنه شهر ونصف وعدة أم الولد عدة الأمة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة [ج ٨ - ص ١٢١]

وحد الإياس خمسون سنة وعنه إن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا القروء الأطهار على وجهين [ج ٨ - ص ١٢٢]

وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة [ج ٨ - ص ١٢٣]

فصل الخامس

من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا ويحتمل أن يقعد الحمل أربع سنين [ج ٨ - ص ١٢٤]

وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة الناسية لعادتها ثلاثة أشهر وعنه سنة [ج ٨ - ص ١٢٥]

فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض [ج ٨ - ص ١٢٦]

إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ

فصل السادس امرأة المفقود

الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مغارة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد الوفاة [ج ٨ - ص ١٢٧]

وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين [ج ٨ - ص ١٢٨]

وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه [ج ٨ - ص ١٢٩]

وإذا فعلت ذلك ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها وإن كان بعده خير الأول بين أخذها منه وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها

[ج ٨ - ص ١٣٠]

أو الذي أعطاها الثاني على روايتين والقياس أن ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة فإن امرأته تبقى أبدا حتى [ج ٨ - ص ١٣١]

تتيقن موته وعنه أنها تتربص لتسعين عاما مع سنة يوم ولد ثم تحل وكذلك امرأة الأسير [ج ٨ - ص ١٣٢]

ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة وعنه إن ثبت ذلك ببينة فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر وعدة الموطوءة بشبهة عدة مطلقة

[ج ٨ - ص ١٣٣]

وكذلك عدة المزني بها وعنه أنها تستبرا بحيضة

فصل

إذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوطء وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك [ج ٨ - ص ١٣٤]

وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان [ج ٨ - ص ١٣٥]

وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما فالحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر وإن ألحقته بهما الحق بهما وانقضت عدتها به منهما وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين

[ج ٨ - ص ١٣٦]

وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما

[ج ٨ - ص ١٣٧]

فصل

إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين أولاهما

أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة

فصل

ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة [ج ٨ - ص ١٣٩]

وهل يجب على البائن على روايتين ولا يجب على الرجعية والموطوءة بشبهة أو زنى أو نكاح فاسد [ج ٨ - ص ١٤٠]

أو بملك يمين وسواء في الإحداد المسلمة والذمية والمكلفة وغيرها والإحداد اجتناب الزينة والطيب والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق الصافي

[ج ٨ - ص ١٤١]

واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود والحفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ونحوه ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا [ج ٨ - ص ١٤٢]

ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ونحوه وقال الخرقي وتجتنب النقاب

فصل

وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه [ج ٨ - ص ١٤٣]

إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل ولا تخرج ليلا [ج ٨ - ص ١٤٤]

ولها الخروج نهارا لحوائجها وإن إذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود وإن تباعدت خيرت بين البلدين وإن أذن لها في الحج [ج ٨ - ص ١٤٥]

فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات [ج ٨ - ص ١٤٦]

وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت نص عليه

[ج ٨ - ص ١٤٧]

باب في استبراء الإماء

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها

[ج ٨ - ص ١٤٨]

ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة حتى يستبرئها إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين [ج ٨ - ص ١٤٩]

سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره [ج ٨ - ص ١٥٠]

إن لم يكن بائعها يطؤها والصغيرة التي لا يوطا مثلها هل يجب استبراؤها على وجهين وإن اشترى زوجته [ج ٨ - ص ١٥١]

أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية أو التي حاضت عنده أو كان هو المرتد فأسلم أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز [ج ٨ - ص ١٥٢]

أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ ويحتمل ألا يجزىء وإن باع أمته ثم عادت بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين [ج ٨ - ص ١٥٣]

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزوجها لم يجز حتى يستبرئها وإن أراد بيعها فعلى روايتين [ج ٨ - ص ١٥٤]

وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء [ج ٨ - ص ١٥٥]

وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء [ج ٨ - ص ١٥٦]

وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبرآن

فصل

والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بحيضة إن كانت ممن تحيض أو بمضي شهر إن كانت صغيرة أو آيسة [ج ٨ - ص ١٥٧]

وعنه بثلاثة أشهر اختاره الخرقي وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا والأول أصح [ج ٨ - ص ١٥٨]

كتاب الرضاع ولدها منه فثاب لها لبن

[ج ٨ - ص ١٦٠]

فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآباؤهما أجداده وجداته واخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته واخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد

[ج ٨ - ص ١٦١]

أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من اخوته وأخواته ولا من هو أعلا منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ولا أخيه ولا أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي

[ج ٨ - ص ١٦٢]

وقال أبو بكر تثبت قال أبو الخطاب وكذلك الولد المنفي باللعان ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال لأنه ليس بلبنه حقيقة ولا حكما وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه

[ج ٨ - ص ١٦٣]

وإن الحق بهما كان المرتضع ابنا لهما وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر وعنه ينشرها ذكرها ابن أبي موسى والظاهر أنه قول ابن حامد

[ج ٨ - ص ١٦٤]

ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة وقال ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها

فصل

ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين أحدهما أن يرتضع في العامين

فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الثاني أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب [ج ٨ - ص ١٦٦]

وعنه ثلاث يحرمن وعنه واحدة ومتى أخذ الثدي فامتص ثم تركه أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد فهي رضعة أخرى بعدما بينهما

[ج ٨ - ص ١٦٧]

أو قرب وسواء تركه شبعا أو لأمر يلهيه أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو امرأة إلى غيرها وقال ابن حامد إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل بينهما والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين

[ج ٨ - ص ١٦٨]

ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب ذكره الخرقي وقال أبو بكر لا يثبت التحريم بهما وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا [ج ٨ - ص ١٦٩]

والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه وقال ابن حامد تنشرها

فصل

وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فارضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد [ج ٨ - ص ١٧٠]

وثبت نكاح الصغرى وعنه ينفسخ نكاحها وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع

[ج ٨ - ص ١٧١]

وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك معا انفسخ نكاح الجميع على الروايتين وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم عليه ابنته كأخيه وأبيه وابنه وإذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة [ج ٨ - ص ١٧٢]

فصل

وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها

[ج ٨ - ص ١٧٣]

وإن كان بعد الدخول وجب مهرها ولم يرجع به على أحد وذكر القاضي أنه يرجع به ورواه عن أحمد ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب وإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما فعليه نصف مهر الصغرى [ج ٨ - ص ١٧٤]

برجع به على الكبرى ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها وإن كان دخل بها فعليه صداقها وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها فلا مهر لها ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان لم يدخل بها أو بجميعه إن كان دخل بها على قول القاضي وعلى ما اخترناه لا يرجع بعد الدخول بشيء [ج ٨ - ص ١٧٥]

ولو كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين ولم تحرم أمهات الأولاد [ج ٨ - ص ١٧٦]

ولو كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعتين لم تحرم المرضعات وهل تحرم الصغرى على وجهين أصحهما تحرم وعليه يصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعهن يقسم بينهن أخماسا [ج ٨ - ص ١٧٧]

فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغارا حرمت الكبرى وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا وإن لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا على روايتين وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على وجهين

[ج ٨ - ص ١٧٨]

فصل

إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد [ج ٨ - ص ١٧٩]

فصل

إذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها [ج ٨ - ص ١٨٠]

وعنه إنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول عليها حتى يبيض ثدياها وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال [ج ٨ - ص ١٨١]

وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع واكذبها فهي زوجته في الحكم ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع [ج ٨ - ص ١٨٢]

وهي في سنه أو اكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه ولو تزوج رجل بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه ولم يزد لبنها فهو للأول وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فكذلك عند أبي بكر وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده

قال الحلواني و هو الأحسن لأن لبن الاول أنقطع فزال حكمه بانقطاعه و حدث بالحمل من الثاني فكان له كما لو لم لكن لهما لبن من الاول و إن لم يزد و لم ينقص حتى ولدت فهو لهما نص عليه و ذكر المؤلف انه للثاني كما لو زاد

فائدة كره أحمد الارتضاع بلبن فاجرة و مشركة لقول عمر بن الخطاب و ابنه و كذا حمقاء و سيئة الخلق لقوله عليه السلام (لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء و في و لدها ضياع و لا تستر ضعوها فإن لبنها بغير الطباع و في المجرد و بهيمة لأنه يكون فيه بلد الهيمة و في الترغيب و عمياء و في المستوعب و زنجية [ج ٨ - ص ١٨٤]

كتاب النفقات بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين فإن تنازعا فيه رجع الأمر إلى الحاكم

[ج ٨ - ص ١٨٦]

فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن وما يلبس مثلها من جيد الكتان والقطن والخز والأبريسم

[ج ٨ - ص ١٨٧]

واقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة والزلي للجلوس ورفيع الحصير وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وادمه ودهنه وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالها وينامون فيه ويجلسون عليه للمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين ذلك كل حسب عادته

[ج ٨ - ص ١٨٨]

وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به

[ج ٨ - ص ١٨٩]

وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه ذلك فإن كان لها وإلا أقام لها خادما إما بشراء أو كراء أو عارية وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد

[ج ٨ - ص ١٩٠]

فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك وإن قال أنا اخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين

فصل

وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى [ج ٨ - ص ١٩١]

وإلا فلا شيء لها وعنه لها السكنى [ج ٨ - ص ١٩٢]

فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى وإن انفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة على روايتين

[ج ٨ - ص ١٩٣]

وهل تجب النفقة للحامل لحملها أولها من اجله على روايتين إحداهما أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد والثانية أنها للحمل فتجب لهؤلاء الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا [ج ٨ - ص ١٩٤]

واما المتوفى عنها فإن كانت حائلا فلا تفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملا فعلى روايتين [ج ٨ - ص ١٩٥]

فصل

وعليه دفع النفقة إليها في صدر كل يوم إلا ان يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدة قليلة أو كثيرة فيجوز وان طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك [ج ٨ - ص ١٩٦]

وعليه كسوتها في كل عام فإن قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها وان انقضت السنة وهي صحيحة فعلية كسوة السنة الأخرى ويحتمل الا يلزمه وان ماتت [ج ٨ - ص ١٩٧]

او طلقها قيل مضى السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة على وجهين واذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولاينهك بدنها وان غاب [ج ٨ - ص ١٩٨]

مدة ولم ينفق فعليه ما مض وعنه لانفقة لها إلا ان يكون الحاكم قد فرضها [ج ٨ - ص ١٩٩]

فصل

وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه وهي ممن يوطأ مثلها أو يتعذر وطؤها لمرض أو حيض أو رتق أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج

[ج ٨ - ص ٢٠٠]

كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين و المجبوب والمريض وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسلمها ولا تسليمها إذا طلبها فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله [ج ٨ - ص ٢٠١]

الحاكم و يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله و إن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقها وإن كان بعد الدخول فعلى وجهين

[ج ٨ - ص ٢٠٢]

بخلاف الآجل وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة فإن كانت تاوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده [ج ٨ - ص ٢٠٣]

وإذا نشزت المرأة أو سافرت بغير إذنه أو تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بحج منذور في الذمة فلا نفقة لها وإن بعثها في حاجة أو أحرمت بحجة الإسلام [ج ٨ - ص ٢٠٤]

فلها النفقة وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين وأن سافرت لحاجتها بإذنها فلا نفقة لها ذكره الخرقي ويحتمل أن لها النفقة

[ج ٨ - ص ٢٠٥]

وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه

فصل

وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام [ج ٨ - ص ٢٠٦]

وتكون النفقة دينا في ذمته فإذا اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك [ج ٨ - ص ٢٠٧]

وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار والمذهب الأول وإن اعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو الخادم فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته وقال القاضي تسقط وإن اعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على الوجهين [ج ٨ - ص ٢٠٨]

وإن اعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغير أو المجنونة لم يكن أوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك

فصل

وأن منعها النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف [ج ٨ - ص ٢٠٩]

فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه فإن لم ينفق دفع النفقة من ماله

[ج ٨ - ص ٢١٠]

فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ وقال القاضي ليس لها ذلك وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره [ج ٨ - ص ٢١١]

ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم [ج ٨ - ص ٢١٢]

باب نفقة الأقارب والمماليك ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته

[ج ٨ - ص ٢١٣]

وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم سواء ورثة الآخر أو لا كعمته وعتيقه وحكي عنه إن لم يرثه الآخر فلا نفقة له

[ج ٨ - ص ٢١٤]

فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي وقال أبو الخطاب يخرج في وجوبها عليهم روايتان وإن كان للفقير وارث فنفقة عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد

[ج ٨ - ص ٢١٥]

وإن كانت له جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فالنفقة عليه وحده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما

[ج ٨ - ص ٢١٦]

ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين

[ج ٨ - ص ٢١٧]

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدا بالأقرب فالأقرب فإن كان له أبوان فهو بينهما وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه أحدها يقسمه بينهم بينهم والثاني يقدمه عليهما والثالث يقدمهما عليه

[ج ٨ - ص ٢١٨]

وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين

[ج ٨ - ص ٢١٩]

وقيل في عمودي النسب روايتان وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته على روايتين

[ج ٨ - ص ٢٢٠]

فصل

وتجب نفقه ظئر الصبي على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق [ج ٨ - ص ٢٢١]

وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها [ج ٨ - ص ٢٢٢]

وإلا إن يضطر إليها

فصل

وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك [ج ٨ - ص ٢٢٣]

إلا الأمة إذا كان يستمتع بها ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون

[ج ٨ - ص ٢٢٤]

ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم إذا مرضوا ويركبهم عقبة إذا سافر بهم وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه فإن أبى أطعمه منه ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه ولا يجبر العبد على المخارجة [ج ٨ - ص ٢٢٥]

فإن اتفقا عليها جاز ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته [ج ٨ - ص ٢٢٦]

وللعبد أن يتسرى بإذن سيده [ج ٨ - ص ٢٢٧]

وقيل يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه

فصل

وعليه إطعام بهائمه وسقيها [ج ٨ - ص ٢٢٨]

وألا يحملها مالا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها وإن عجز عن الإنفاق عليها اجبر على بيعها أو إجازتها أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله

[ج ٨ - ص ٢٢٩]

باب الحضانة أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه

[ج ٨ - ص ٢٣١]

وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات وقال الخرقي وخالة الأب أحق من خالة الأم ثم تكون للعصبة

[ج ٨ - ص ٢٣٢]

إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمها وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها ويحتمل أن تنتقل إلى الأب فإن عدم هؤلاء كلهم فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة على وجهين أحدهما لهم ذلك فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان

[ج ٨ - ص ٢٣٣]

ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل

[ج ٨ - ص ٢٣٤]

فإن زالت الموانع منهم رجعوا إلى حقهم منها

[ج ٨ - ص ٢٣٥]

ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق وعنه الأم أحق فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق

[ج ٨ - ص ٢٣٦]

فصل

وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من أختار منهما

[ج ٨ - ص ٢٣٧]

فإن أختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه وإن اختار أمه كأن عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فأختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه فإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة [ج ٨ - ص ٢٣٨]

وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها [ج ٨ - ص ٢٣٩]

كتاب الجنايات فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام أحدهما أن يجرحه بماله مور في البدن من حديد أو غيره مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان

[ج ٨ - ص ٢٤١]

وأن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان الغرز بها في المقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود وإن قطعها حاكم من صغير أو وليه فمات فلا قود الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط

[ج ٨ - ص ٢٤٢]

او بما يغلب على الظن انه يموت به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو يلقيه من شاهق أو يعيد الضرب بصغير أو يضربه به في مقتل أو في حال ضعف قوة من مريض

[ج ٨ - ص ٢٤٣]

أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه الثالث ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو السعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله

[ج ٨ - ص ٢٤٤]

الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها الخامس خنقه بحبل أو غيره أو سد انفه وفمه

[ج ٨ - ص ٢٤٥]

أو عصر خصيتيه حتى مات السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مده يموت في مثلها غالبا السابع سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلم به فمات فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل

[ج ٨ - ص ٢٤٦]

أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه فان ادعى القاتل بالسم أنني لم اعلم انه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ويقبل في الأخر ويكون شبه عمد الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو رده أو زنى

[ج ٨ - ص ٢٤٧]

فيقتل بذلك ثم يرجعا ويقولا عمدنا قتله أو الحاكم علمت كذبهما وعمدت قتله أو يقول الولي ذلك

[ج ٨ - ص ٢٤٨]

فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه

فصل

وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه [ج ٨ - ص ٢٤٩]

نحو أن يضره بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على لسطح فيسقطان أو يقتل عاقلا فيصبح به فيسقط أو نحو ذلك [ج ٨ - ص ٢٥٠]

فصل

و الخطأ على ضربين أحدهما ان يرمي الصيد أو يفعل ماله فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة و الدية على العاقلة الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا و يكون مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يترس الكفار بمسلم و يخاف على المسلمين إن يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة [ج ٨ - ص ٢٥١]

و في وجوب الدية على العاقلة روايتان و الذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى أتلاف إنسان و عند الصبي و المجنون فهذا كله لا قصاص فيه و الدية على العاقلة و عليه الكفارة في ماله [ج ٨ - ص ٢٥٢]

فصل

و تقتل الجماعة بالواحد و عنه لا يقتلون و المذهب الاول [ج ۸ - ص ۲۵۳]

وإن جرحه أحدهما جرحا و الأخر مائة فيما سواء في القصاص و الدية وإن قطع أحدهما من الكوع ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان

[ج ٨ - ص ٢٥٤]

و إن فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة منه كقطع حشوته أو مرئيه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر و فالقاتل هو الاول و يعزر الثاني و إن شق الاول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالقاتل هو الثاني و على الاول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية [ج ٨ - ص ٢٥٥]

وان رماه من شاهق فتلقاه أخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني و إن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين و إن أكره إنسانا على القتل فقتل [ج ٨ - ص ٢٥٦]

فالقصاص عليهما و إن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم فقتل فالقصاص على الآمر و إن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل [ج ٨ - ص ٢٥٧]

و أن أمر السلطان بقتل إنسانا بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل و إن لم يعلم فعلى الآمر [ج ٨ - ص ٢٥٨]

و إن أمسك إنسانا لآخر فقتله فقتل القاتل و حبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين و الآخرى يقتل أيضا و إن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتله فحكمة حكم الممسك

[ج ٨ - ص ٢٥٩]

فصل

إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما كالأب و أجنبي في قتل الولد و الحر و العبد في قتل العبد و الخاطئ و العامد ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما و جوبه على شريك الأب والعبد و سقوطه عن شريك الخاطىء [ج ٨ - ص ٢٦٠]

و في شريك السبع و شريك نفسه وجهان و لو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك و ليه أو الأمام ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان [ج ٨ - ص ٢٦١]

باب شروط القصاص عليهما و في السكران و شبهه روايتان أصحهما و جوبه عليه

[ج ٨ - ص ٢٦٢]

فصل الثاني

أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي و لا مرتد و لا زان محصن و إن كان القاتل ذميا ولو قطع مسلم [ج ٨ - ص ٢٦٣]

أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شئ عليه و إن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص و في الدية وجهان و إن قطع يد مسلم فأرتد و مات فلا شئ على القاطع في أحد الوجهين [ج ٨ - ص ٢٦٤]

و في الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية و إن عاد إلى الإسلام ثم مات و جب القصاص في النفس في ظاهر كلامه و قال القاضي إن كان زمن الرزة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه

[ج ٨ - ص ٢٦٥]

فصل الثالث

أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني و هوان يساويه في الدين [ج ٨ - ص ٢٦٦]

و الحرية و الرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد و الذمي الحر أو العبد بمثله و يقتل الذكر بالأنثى [ج ٨ - ص ٢٦٧]

و الأنثى بالذكر في الصحيح عنه و عنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى و عنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوفي قيمتها و لا عمل عليه و يقتل الكافر بالمسلم و العبد بالعصر و المرتد بالذمي و إن عاد إلى الإسلام نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر [ج ٨ - ص ٢٦٨]

و لا حر بعبد إلا أن يقتله و هو مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق و يموت المجروح فإنه يقتل به [ج ٨ - ص ٢٦٩]

و لو جرح مسلم ذميا أو جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق و مات فلاقود و عليه دية حر مسلم في قول ابن حامد و في قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي و في العبد قيمته لسيده [ج ٨ - ص ٢٧٠]

وإن رمي مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق و اسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي و قال أبو بكر عليه القصاص [ج ٨ - ص ٢٧١]

و لو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان انه قد أسلم و عتق فعليه القصاص و إن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر قال و يحتمل الا يلزمه الا الدية

[ج ٨ - ص ٢٧٢]

فصل الرابع

الا يكون أبا للمقتول فلا يقتل و الد بولده وإن سفل و الأب و الام في ذلك سواء [ج ٨ - ص ٢٧٣]

و يقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين [ج ٨ - ص ٢٧٤]

و متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل امرأته و له منها ولد أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده سقط عنه القصاص [ج ٨ - ص ٢٧٥]

و لو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الاول لأنه ورث بعض دم نفسه ولو قتل أحد الابنين أباه و الآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الاول كذلك و له أن يقتص من أخيه و يرثه و إن قتل من لا يعرف و أدعى كفره أورقه أو ضرب ملفوفا فقده و أدعى أنه كان ميتا و أنكر وليه [ج ٨ - ص ٢٧٦]

أو قتل رجلا في داره و ادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفس وأنكر وليه أو تجارح اثنان و ادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص و القول قول المنكر [ج ٨ - ص ٢٧٧]

باب استيفاء القصاص

و يشترط له ثلاثة شروط أحدها أن يكون من يستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا لم يجز استيفاؤه [ج ٨ - ص ٢٧٨]

يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي و يعقل المجنون الا أن يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لهما على روايتين فإن كانا محتاجين إلى النفقة فهل لوليهما العفو على الدية يحتمل وجهين [ج ٨ - ص ٢٧٩]

و إن قتلا أبيهما أو قطعا فاقطمها قهرا احتمل أن يسقط أن تجب لهما دية ابيهما في مال الجاني و تجب دية الجاني على عاقلتهما و إن اقتصا مما لا تحتمل ديته العاقلة سقط حقها وجها واحدا [ج ٨ - ص ٢٨٠]

فصل الثاني

اتفاق جميع الأولياء على استيفائه و ليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه و عليه لشركائه حقهم من الدية و يسقط عن الجاني في أحد الوجهين و في الآخر لهم ذلك في تركة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله [ج ٨ - ص ٢٨١]

و إن عفا بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة

[ج ٨ - ص ٢٨٢]

و للباقين حقهم من الدية على الجاني فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و سقوط القصاص به فعليهم القود و الا فلا قود عليهم و عليهم ديته

[ج ٨ - ص ٢٨٣]

و سواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا فإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصير مكلفين في المشهور عنه و عنه له ذلك و كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين و ذوي الأرحام [ج ٨ - ص ٢٨٤]

و من لا وارث له وليه الأمام إن شاء اقتص و إن شاء عفا

فصل الثالث

أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل [ج ٨ - ص ٢٨٥]

فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه و لم تقتل حتى تضع الولد و تسقيه اللبا ثم أن وجدت من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منه في الطرق حال حملها [ج ٨ - ص ٢٨٦]

و حكم الحد في ذلك حكم القصاص فإن ادعت الحمل أحتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها و احتمل الا يقبل الا ببينة و إن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها [ج ٨ - ص ٢٨٧]

و قال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك

فصل

و لا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان [ج ٨ - ص ٢٨٨]

و عليه تفقد الآدلة التي يستوفي بها القصاص فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها و ينظر في الولي فإن كل يحسن الاستيفاء و يقدر عليه أمكنه منه و الا أمره بالتوكيل فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني

[ج ٨ - ص ٢٨٩]

و الولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن و بين التوكيل و قيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال و إن تشاح أولياء المقتول الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة [ج ٨ - ص ٢٩٠]

$ فصل و لا يستوفي القصاص في النفس الا بالسيف في إحدى الروايتين

[ج ٨ - ص ٢٩١]

و الأخرى يفعل له كما فعل لو قطع يده ثم قتله فعل به ذلك و إن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ذلك [ج ٨ - ص ٢٩٢]

و إن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله فإن مات و إلا ضربت عنقه و قال القاضي يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة وإن قتله بمحرم في نفسه كتحريم الخمر و اللواط و نحوه قتل بالسيف رواية واحدة و لا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة و لا قطع شئ من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه و تجب فيه ديته [ج ٨ - ص ٢٩٣]

سواء عفا عنه أو قتله

فصل

وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شئ لهم سواه و إن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول [ج ٨ - ص ٢٩٤]

و للباقين دية قتيلهم فإن رضى الاول بالدية أعطيها و قتل للثاني و إن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول و إن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل [ج ٨ - ص ٢٩٥]

باب العفو عن القصاص القصاص أو الدية في ظاهر المذهب و الخيرة فيه إلى الولي إن شاء أقتص وإن شاء أخذ الدية و إن شاء عفا إلى غير شئ

[ج ٨ - ص ٢٩٧]

و العفو افضل فإن اختار القصاص فله العفو على الدية

[ج ٨ - ص ٢٩٨]

وان أختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه و عنه أن الواجب القصاص عينا و له العفو إلى الدية و إن سخط الجاني فان عفا مطلقا و قلنا الواجب أحد شيئين فله الدية

[ج ٨ - ص ٢٩٩]

و إن قلنا الواجب القصاص عينا فلا شئ له و إن مات القاتل وجبت الدية في تركته و إذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه تم سرت جنايته إلى الكف أو النفس و كان العفو على مال فله تمام الدية و إن عفا على غير مال فلا شئ له على أثر كلامه

[ج ٨ - ص ٣٠٠]

و يحتمل أن له تمام الدية و إن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمرة وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها و عن سرايتها قال بل عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قوله مع يمينه و إن قتل الجاني العافي فلوليه

[ج ٨ - ص ٣٠١]

القصاص أو الدية كاملة و قال القاضي له القصاص أو تمام الدية و إذا و كل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى أقتص فلا شئ عليه و هل يضمن العافي يحتمل وجهين

[ج ٨ - ص ٣٠٢]

و يتخرج أن يضمن الوكيل و يرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره والآخر لا يرجع به و يكون الواجب حالا في ماله و قال أبو الخطاب يكون على عاقلته و إن عفا عن قاتله بعد الجرح صح

[ج ٨ - ص ٣٠٣]

وإن ابراه من الدية أو وصي له بها فهي وصيته لقاتل هل تصح على روايتين إحداهما تصح و تعتبر من الثلث و يحتمل الا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل و لا غيره إذا قلنا إنها تحدث على ملك الورثة

[ج ٨ - ص ٣٠٤]

و إن ابرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلتة أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشيد برقبته لم يصح و إن ابرأ العاقلة و السيد صح و إن وجب لعبد القصاص أو تعزير قذف فله طلبه و العفو عنه و ليس ذلك للسيد الا أن يموت العبد

[ج ٨ - ص ٣٠٥]

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض

[ج ٨ - ص ٣٠٦]

وهو نوعان أحدهما في الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله وهل يجري في الإلية والشفر على وجهين

[ج ٨ - ص ٣٠٧]

فصل

ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص في أحد الوجهين وفي الآخر يقتص من أحد المارن ومن الكوع والكعب

[ج ٨ - ص ٣٠٨]

وهل يجب له أرش الباقي على الوجهين ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة وإذا أوضح إنسانا [ج ٨ - ص ٣٠٩]

فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه فإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط

فصل

الثاني المماثلة في الموضع والاسم فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى من الشفتين والأجفان بمثلها [ج ٨ - ص ٣١٠]

والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية وإن تراضيا عليه لم يجز فإن فعلا [ج ٨ - ص ٣١١]

أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار [ج ٨ - ص ٣١٢]

وإن أخرجها دهشة أو ظنا إنها تجزيء فعلى القاطع ديتها وإن كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص وإن كان عالما بها وأنها لا تجزيء وإن جهل أحدهما فعليه الدية وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا [ج ٨ - ص ٣١٣]

فصل

الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس

[ج ٨ - ص ٣١٤]

ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ويحتمل أن يؤخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح ويؤخذ بمارن الأخشم وبالمخروم والمستحشف [ج ٨ - ص ٣١٥]

وإذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا آمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين وفي الآخر له دية الأصابع الناقصة ولا شيء له من أجل الشلل واختار أبو الخطاب أن له أرشه [ج ٨ - ص ٣١٦]

وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان

[ج ٨ - ص ٣١٧]

فصل

وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها [ج ٨ - ص ٣١٨]

ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة فأن مات قبل الأياس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها [ج ٨ - ص ٣١٩]

فصل النوع الثاني الجروح

فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة [ج ٨ - ص ٣٢٠]

فله أن يقتص موضحه ولا شيء له على قول أبي بكر و قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه [ج ٨ - ص ٣٢١]

وفي الأرش للزائد وجهان [ج ٨ - ص ٣٢٢]

فصل

وان اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين فان تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية [ج ٨ - ص ٣٢٣]

فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك وان شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة [ج ٨ - ص ٣٢٤]

فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شى على القاطع ولا يقتص من الطرف الا بعد برئة [ج ٨ - ص ٣٢٥]

فان اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فإن سرى إلى نفسه ن هدر ا وا ن سر ى القصا ص إلى نف س الجاني كا ن هدر ا أيضا

[ج ٨ - ص ٣٢٦]

كتاب الديات فعليه ديته

[ج ٨ - ص ٣٢٧]

فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة وان كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجري مجراه فعلى عاقلته ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته

[ج ٨ - ص ٣٢٨]

أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا أو حفر بئرا في فنائه أو وضع حجرا أو صب ماء في طريق أو بالت فيها دابته ويده عليها أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه الدية

[ج ٨ - ص ٣٢٩]

وان حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر وان غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة

[ج ٨ - ص ٣٣٠]

ففيه الدية وان مات بمرض فعلى وجهين وان اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وان كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر وان كان أحدهما يسير والآخر واقفا

[ج ٨ - ص ٣٣١]

فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه وعليه ضمان ما تلف به وان اركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما

[ج ٨ - ص ٣٣٢]

وان رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته وان قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية

[ج ٨ - ص ٣٣٣]

والثاني عليهما كمال الدية والثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلثاها على عاقلة الآخرين وان كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم

[ج ٨ - ص ٣٣٤]

وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه وان نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وان سقط ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلته

[ج ٨ - ص ٣٣٥]

ديته وان مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما وان كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا شيء على الثالث وديته على الثاني في أحد الوجهين وفي الثاني على الأول والثاني نصفين ودية الثاني على الأول

[ج ٨ - ص ٣٣٦]

وان كان الأول هلك من وقعة الثالث احتمل أن يكون ضمانه على الثاني وأحتمل أن يكون نصفها على الثاني وفي نصفها الآخر وجهان وان خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع

[ج ٨ - ص ٣٣٧]

وفي وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا وروي عن علي أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضرهم ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه فذهب إليه أحمد توقيفا

[ج ٨ - ص ٣٣٨]

ومن أضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه

[ج ٨ - ص ٣٣٩]

وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل وليس ذلك مثله ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته وعنه لا شيء عليه

[ج ٨ - ص ٣٤٠]

فصل

ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته الدية [ج ٨ - ص ٣٤١]

وان سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة وأن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ألا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه على وجهين [ج ٨ - ص ٣٤٣]

وأن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه

[ج ٨ - ص ٣٤٤]

باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم فهذه الخمس أصول في الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئا منها لزمه قبوله وفي الحلل روايتان إحداهما ليست أصلا في الدية

[ج ٨ - ص ٣٤٥]

وفي الأخرى أنها أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه إبدال عنها فإن قدر على الإبل وإلا انتقل إليها فان كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة [ج ٨ - ص ٣٤٦]

وعنه أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين [ج ٨ - ص ٣٤٧]

وان كانت خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعه وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك إذا كان سليمان من العيوب

[ج ٨ - ص ٣٤٨]

وقال أبو الخطاب يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول كلها أن تبلغ دية الأثمان والأول أولى

[ج ٨ - ص ٣٤٩]

ويؤخذ في الحلل المتعارف فان تنازعا فيها جعلت قيمة كل واحده ستين درهما

فصل

ودية المرأة نصف دية الرجل وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف [ج ٨ - ص ٣٥٠]

ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية انثى وكذلك ارش جراحه [ج ٨ - ص ٣٥١]

فصل

ودية الكتابي نصف دية المسلم وعنه ثلث دية وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم ودية المجوسي والوثني ثمانمئه درهم [ج ٨ - ص ٣٥٢]

ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه وعند أبي الخطاب ان كان ذا دين ففيه دية أهل دينه

فصل

ودية العبد وآلامه قيمتها بالغة ما بلغت [ج ٨ - ص ٣٥٣]

وعنه لا يبلغ بها دية الحر وفي جراحه ان لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه وان كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الجناية اقل من ذلك أو اكثر وعنه انه يضمن بما نقص اختاره الخلال [ج ٨ - ص ٣٥٤]

ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإذا قطع خصيتي عبد أو انفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه وان قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر

[ج ٨ - ص ٣٥٥]

وملك سيده باق عليه

فصل

ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا [ج ٨ - ص ٣٥٦]

غرة عبد أو أمة [ج ٨ - ص ٣٥٧]

قيمتها خمس من الإبل موروثه عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان أو انثى ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب ولا من له دون سبع سنين

[ج ٨ - ص ٣٥٨]

وان كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أم انثى وإن ضرب بطن فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة [ج ٨ - ص ٣٥٩]

وان كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه وان كان أحد أبويه كتابيا والأخر مجوسيا اعتبر أكثرهما وان سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر ان كان حرا [ج ٨ - ص ٣٦٠]

أو قيمته ان كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة اشهر فصاعدا وإلا فحكمه حكم الميت وان اختلفا في حياته ولا بينه ففي أيهما يقدم قوله وجهان [ج ٨ - ص ٣٦١]

فصل

ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم المحرم فيزداد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث [ج ٨ - ص ٣٦٢]

وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الاية والأخبار وان قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت الدية لازالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه [ج ٨ - ص ٣٦٣]

فصل

وان جني العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية وعنه ان أبي تسليمه

[ج ٨ - ص ٣٦٤]

فعليه فداؤه بأرش الجناية كله وان سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين وان جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين [ج ٨ - ص ٣٦٥]

وان جنى على اثنين خطا اشتركا فيه بالحصص فان عفا أحدهما أومات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين وان جرح حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه وقلنا يفديه بقيمته صح العفو في ثلثه وان قلنا يفديه بالدية صح العفو في خمسه [ج ٨ - ص ٣٦٦]

أسداسه وللورثة سدسه لان العفو صح في شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقي للورثة ألف الا عشرة أشياء تعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشيء نصف سدس الدية وللورثه شيئان فتعدل السدس

[ج ٨ - ص ٣٦٧]

باب ديات الأعضاء ومنافعها واللسان الناطق

[ج ٨ - ص ٣٦٨]

ولسان الصبي الذي بحركة بالبكاء وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل

[ج ٨ - ص ٣٦٩]

واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين واسكتي المرأة وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليه ثلثها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثخها وعنه في النخزن الدية ونفي الحاجز حكومة

[ج ٨ - ص ٣٧٠]

وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل صبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها الا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها وفي الظفر خمس دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل

[ج ٨ - ص ٣٧١]

إذا قلعت ممن قد ثغر والأضراس الأنياب كالا سنان ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة

[ج ٨ - ص ٣٧٢]

وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو كاملة يزد على الدية في ظاهر كلامه وقال القاضي في الزائد حكومة

[ج ٨ - ص ٣٧٣]

أو تامة و الأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية ففيها ديتها والقصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة لأنها زائدة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية و قال أبن حامد لا شئ فيها لأنها عيب فلو أستويا و كانتا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة و إن كانتا باطشتين ففيهما دية اليد و هل تجب الحكومة فيه وجهان (وفي مارن الأنف) وهو ما لان منه (وحشفة الذكر و حلمتى الثديين و كسر ظاهر السن دية العضو كاملة) لأن قطع المارن يذهب الجمال أشبه الأنف كله وحشفة الذكر لأن منفعته كمنفعة اليد بالأصابع وحلمتي الثديين لأنه ذهب من الثديين ما تذهب المنفعة بذهابه فوجب دية كاملة وفي كسر ظاهر السن ديته وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا فيدخل في عموم النص وما في اللثة يسمى سنخا فإذا كسر السن ثم قلع هو أو غيره السنخ ففي السن ديتها وفي السنخ حكومة والدية في قدر الظاهر عادة وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر بأخواتها فإن لم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة قبل قول الجاني (ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة) لما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنف إذا أوعب جدعا الدية رواه الشافعي والحكومة في القصبة لما مر في قطع اليد من فوق الكوع فإن قطع الأنف وما تحته من اللحم

ففي اللحم حكومة لأنه ليس من الأنف أشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته (وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء)

[ج ٨ - ص ٣٧٤]

وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الاسنان وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسود السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة

[ج ٨ - ص ٣٧٥]

وفي العضو الاشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الإذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة وعنه ثلث ديته وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته

[ج ٨ - ص ٣٧٦]

فلو قطع الذكر والانثيين معا أو الذكر ثم الانثيين لزمه ديتان ولو قطع الانثيين ثم قطع الذكر وجبت الانثيين وفي الذكر روايتان إحداهما دية والأخرى حكومة أو ثلث ديته

[ج ٨ - ص ٣٧٧]

وأن اشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الاشل منهما كمال ديته وتجب الدية في الأنف الاخشم والمخروم وأذني الأصم وان قطع انفه فذهب شمه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان

[ج ٨ - ص ٣٧٨]

وسائر الأعضاء إذا أذهبها بمنافعها لم تجب إلا دية واحدة

فصل في دية المنافع

وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق

[ج ٨ - ص ٣٧٩]

وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والآكل والنكاح وتجب في الحدب [ج ٨ - ص ٣٨٠]

والصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب وفي تسويد الوجه إذا لم يزل وإذا لم يستمسك الغائط أو البول ففي كل واحد من ذلك دية كاملة

[ج ٨ - ص ٣٨١]

وفي نقص شيء من ذلك أن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق يوما أو ذهاب بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم

[ج ٨ - ص ٣٨٢]

وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل في كلامه تمتة أو عجلة أو نقص مشيه أو انحنى قليلا أو تقلست شفته بعض التقلس أو تحركت سنه أو ذهب اللبن من ثدي المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة وان قطع [ج ٨ - ص ٣٨٣]

بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية وحكومة لربع اللسان [ج ٨ - ص ٣٨٤]

وان قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم تجب الا دية وان ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان [ج ٨ - ص ٣٨٥]

وان كسر صلبة فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ويحتمل آن تجب دية واحدة وان اختلفا في نقص بصرة آو سمعة فالقول قول المجني علية وان اختلفا في ذهاب بصرة أرى آهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينة في وقت غفلته وان اختلفا في ذهاب سمعة أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع بالرائحة المنتنة واطعم الأشياء المرة فان فزع مما يدنو من بصرة أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه

[ج ٨ - ص ٣٨٦]

وإلا فالقول قول مع يمينه

فصل

ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ولا دية سن ولاظفر ولامنفعة حتى ييأس من عودها ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبتت أو رده فالتحم

مكانها سنا أخرى أو عظما فنبت و جبت ديتها وجها واحدا كما لو يجعل مكانها شيئا و إن قلعت الثانية فحكومة في الأشهر أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته لزوال سببها و إن كان قد أخذها ردها لأنه تبينا أنه أخذها بغير حق وان عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فعليه أرش نقصه خاصة نص عليه لأنه نقص حصل بجنايته كما لو نقصه مع بقائه و إن قلع سن صغير وئيس من عودها و حد الإياس سنة نص عليه لأنه هو الغالب في نباتها و قال القاضي إذا سقطت إخواتها ولم تنبت و جبت ديتها لأنه أذهبها بجنايته إذهابا مستمرا كسن الكبير و قال القاضي فيها حكومة لأن العادة عودها فلم تكمل ديتها كالشعر و الصحيح الاول لأن الشعر لو لم يعد وجب ديته مع أن العادة عوده و عنه في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسه دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة إذ التقديرات بابها التوقيف و لا نعلم فيه توقيفا و القياس يقضيها في كل الجروح خولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره فيبقى ما عداه على مقتضى القياس و إن مات المجني عليه و أدعي الجاني عود ما أذهبه في نقص سمعه و بصره فأنكره الولى فالقول قول الولى لأن الأصل عدم العود و إن جنى على سنه أثنان و اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل و أحد منهما لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته أشبه ما لو أدعي نقص سمعه [ج ٨ - ص ٣٨٨]

فصل

وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها وفي بعض ذلك بقسطه من الدية وانما تجب ديته إذا أزاله على وجه لا يعود فان عاد سقطت الدية وإذا أبقي من لحيته مالا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه واحتمل أن يلزمه كمال الدية [ج ٨ - ص ٣٨٩]

وان قلع الجفن بهدبه لم تجب الا دية الجفن وان قلع اللجيين بما عليهما من الاسنان فعليه ديتهما ودية الاسنان وان قطع كفا بأصابعه لم تجب الدية الاصابع كفا عليه بعض الاصابع دخل ما حذى الأصابع في ديتها وعليه ارش باقي الكف [ج ٨ - ص ٣٩٠]

وان قطع انملة بظفرها ، فليس عليه الا ديتها

فصل

وفي عين الاعور دية كاملة ، نص عليه ++++++++++++++++++++++++++++ ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها وما حاذى المقطوعات ليس بداخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة وذكر ابن أبي موسى يلزمه دية اليد كاملة ينقص منها دية الأصابع المعدومة (وإن قطع أنملة بظهرها فليس عليه إلا ديتها) كما لو قطع كفا بأصابعه

فرع إذا قطع كفا بلا أصابع وذراعا بلا كف فثلث ديته قال أحمد كعين قائمة وعنه حكومة ذكرهما في المنتخب وغيره وكذا العضد ومفصل الرجل

فصل

وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه) وهو قول الزهري والليث وجماعة وقيل فيها نصف الدية وقاله الأكثر لقوله عليه السلام وفي العين خمسون من الإبل وفي العينين الدية يقتضي أنه لا يجب فيها أكثر من ذلك لأن ما ضمن بنصف الدية مع نظيره ضمن مع ذهابه كالأذن وجوابه أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية و لم يعلم لهم مخالف في الصحابة روى ذلك أحمد و أخذ به ذكره بن الزاغواني و لأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين من رؤية الأشياء البعيدة و أدرك الأشياء اللطيفة و يجوز

ان يكون قاضيا و يجزئ في الكفارة و ككمال قيمه صيد الحرم الأعور لا يقال ينبغي أن لا يجب في ذهاب أحد العينين نصف الدية لعدم نقصانه لأنه لا يلزم من و جوب شئ في دية العينين نقص دية الباقي بدليل ما لو جنى [ج ٨ - ص ٣٩١]

وان قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولاقصاص ويحتمل ان تقلع عينه ويعطى نصف الدية وان قلعها خطأ فعليه نصف الدية وان قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية [ج ٨ - ص ٣٩٢]

وفي يد الا قطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة

[ج ٨ - ص ٣٩٣]